

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2977/2535

นางเนาวรัตน์ ฟองนาวาหรือคำปา

โจทก์

นายสมพงศ์ คำปา

จำเลย

นายสุวรรณ คูวิบูลย์ศิลป์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันและ
ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 4660 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้โจทก์และจำเลยคนละครึ่ง ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ขายแล้ว
เอาเงิน ที่ได้แบ่งกันคนละครึ่ง ค่าขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้โจทก์แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 4660
ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยหนึ่งในสี่
ส่วน นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว มิใช่กรณีขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ไว้ชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาจึงห้ามมิให้โจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทและสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว มิใช่กรณีขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ไว้ชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาจึงห้ามมิให้โจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทและสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>